

Curso TTI
Técnico em Transações Imobiliárias

Formas de comprar e vender um imóvel

Resumo da disciplina

Modalidades de pagamento:

Financiamento imobiliário

- É papel do corretor de imóveis viabilizar negócios. Grande parte dos negócios no mercado imobiliário é criado por corretores de imóveis;
- 90% dos brasileiros adquirem imóveis sob financiamento imobiliário;
- É essencial ter contato com o correspondente imobiliário que é o profissional que tem relação direta com os bancos;
- Aspectos gerais que você deve saber sobre financiamento imobiliário:
 - Primeiramente é necessário fazer a análise de crédito;
 - A análise de crédito pode demorar até 3 a 5 dias;
 - O imóvel é avaliado pelo banco, para ver se é possível ser financiado e entender o valor perante ao mercado, isso se chama avaliação de garantia;
 - Com a documentação entregue e tudo estando ok, será assinado com o banco;
 - Após isso, é feito o registro do imóvel e finalizada a compra;
 - Isso tudo, pode demorar de 30 a 60 dias.
- Os bancos financiam 80% do imóvel e isso depende da renda do cliente;
- Já nas construtoras a entrada do imóvel, pode ser parcelada, depois disso ele assume o financiamento do imóvel;
- O FGTS pode ser utilizado como entrada do imóvel;
- Documentos básicos para financiamento do imóvel: RG, CPF, estado civil, os 3 últimos comprovantes de renda e comprovante de residência;
- Garantias bancárias: é feita uma avaliação do imóvel sobre o bem;
- Renda comprometida é um dos maiores itens para não se conseguir o financiamento bancário;

- Certifique-se quanto seu cliente pode pagar pelo imóvel, para que seja o mais assertivo possível com a busca;

Modalidades de pagamento:

Financiamento direto com a construtora

- O financiamento de imóvel direto com a construtora é fruto de uma negociação direta entre as duas partes. Fazer um financiamento direto com a construtora é um caminho para aquisição do seu imóvel que pode oferecer algumas facilidades;
- Financiamento com a construtora depende de cada construtora, não sendo um formato fixo;
- Vantagens:
 - Negociação sem intermediários;
 - Aprovação de crédito simplificada;
 - Condições de pagamento mais flexíveis.
- Desvantagens:
 - Juros são maiores que financiamentos com bancos;
 - Prazos menores que financiamentos com bancos;
 - Correção Monetária (Exemplo INCC);
 - Desconhecimento da Construtora.
- Tipos de financiamento direto: Financiamento na planta ou na construção e Financiamento de imóvel pronto;
- Indexador:

- O seu valor leva em conta o aumento do preço dos materiais, mão-de-obra e matéria prima que serão usados na obra. O cálculo (baseado em diversos indicadores) é feito todos os meses pela FGV, Fundação Getúlio Vargas;
- CUB e IPCA.

Modalidades de pagamento:

À vista

- O comprador costuma exigir maiores descontos;
- Busque trabalhar o valor agregado do imóvel para facilitar a percepção de valor do comprador e assim facilitar a negociação;
- Ressalte para o vendedor a economia de tempo em fazer um negócio com pagamento à vista;
- Trabalhe o lado emocional do vendedor;
- Preste atenção em pagamento à vista, não é porque o dinheiro irá entrar uma única vez que não é necessário se atentar a isso;
- Exija do vendedor os comprovantes de pagamento de IPTU e condomínio para assinar a escritura pública.
- Lembre-se que é preciso registrar nas matrículas dos imóveis a escritura pública.
- Encaminhamento da estrutura pública:
 - Uma vez que você fechou o negócio e assinou a promessa de compra e venda, você deve procurar um tabelionato de notas para encaminhar a escritura pública.
 - Geralmente o tabelionato de notas irá providenciar o ITBI (imposto de transmissão de bens imóveis), e irá lavrar a escritura pública.

- A escritura é o título que transfere a propriedade do vendedor para o comprador. Somente através da escritura é que é possível registrar a transferência de propriedade na matrícula do imóvel.

- **Atenção! Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo:**

As propostas de operações suspeitas devem ser comunicadas, por meio eletrônico, ao COAF pelo www.coaf.fazenda.gov.br em até 24 horas da data da transação/operação ou proposta de transação/operação no caso de Operações de Comunicação Automática (COA). O agente imobiliário está proibido por lei de avisar seu cliente sobre a comunicação. São consideradas suspeitas as operações:

- qualquer transação que envolva o pagamento ou recebimento em espécie de valor igual ou superior a R\$100.000,00 (cem mil reais).
- Independentemente do valor, mas que por sua habitualidade ou forma configurem artifício para burlar registros e comunicações;
- Implique aumento ou diminuição injustificado do valor do imóvel;
- Tenha valor divergente do ITBI recolhido;
- Seja incompatível com o patrimônio, atividade ou capacidade financeira das partes;
- Haja resistência, falsidade ou onerosidade na prestação de informações de cadastro ou da operação;
- Que, por suas características, possa configurar indício de crime;
- O pagamento for realizado por terceiros ou com recursos de fontes/origens diversas;
- O comprador tenha sido anteriormente dono do imóvel;
- Pagamento feito com remessas do exterior, especialmente de paraísos fiscais;
- Pagamento feito por pessoa física ou jurídica de outro país;
- Possa ser considerada suspeita por outros motivos.

Modalidades de pagamento:

Plano Safra

- Programas Governamentais:
- O plano Safra na verdade refere-se a diversas modalidades de financiamento para fomento e desenvolvimento da agricultura;
- A modalidade de financiamento destinada aquisição de imóveis rurais denomina-se "Terra Brasil";
- Terra Brasil, destina-se exclusivamente à aquisição de imóveis rurais cuja finalidade seja a estruturação de projetos de produção no imóvel/área adquirida;
- Requisitos: Existem vários parâmetros (linhas de créditos, abrangência, renda, entre outros);
- Projeto técnico de financiamento: o comprador deverá apresentar um plano contendo a capacidade de pagamento dos financiamentos, demonstrando a viabilidade técnica, econômica, ambiental e social das atividades rurais a serem exploradas e comprovando a necessidade dos investimentos básicos e produtivos.
- Programa nacional de habitação rural (dividido em três grupos de rendas): O propósito é subsidiar a construção ou reforma de imóveis de agricultores familiares, trabalhadores rurais ou indígenas.
- Pagamento na Safra:
- É muito comum em regiões de produção agrícola os negócios imobiliários envolvendo grãos;
- 3 formas:
 - Permuta e/ou permuta com torna de grãos por um imóvel;
 - Compra e venda com pagamento na Safra;
 - Antecipação da Safra (operações realizadas com agentes financeiros/cooperativas).
- Financiamento Rural:

- Há no mercado uma distorção muito grande envolvendo o plano Safra. Basicamente há o plano Safra oficial que são aqueles financiamentos de fato oriundos dos órgãos governamentais, há também financiamentos oferecidos por instituições bancárias e há o plano Safra feito diretamente com construtores, basicamente as construtoras/incorporadoras ou proprietários de imóveis aceitam receber a Safra como parte de pagamento;
- Existem 4 tipos:
 - FINANCIAMENTO TERRA BRASIL;
 - PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL;
 - FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL;
 - FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO NA SAFRA OU EM GRÃOS.
- Financiamento Bancário:
- As instituições financeiras também podem ofertar crédito para aquisição de imóvel rural ao seu critério, entretanto diferente do crédito imobiliário tradicional para aquisição de imóveis urbanos a oferta desse tipo de crédito é menor;
- Principais instituições que oferecem financiamento para aquisição de imóvel rural são:
 - Caixa Econômica Federal;
 - Banco do Brasil;
 - Alguns bancos regionais como Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) e algumas cooperativas ligadas ao setor agrícola como o Sicredi.
- Funcionamento: Atualmente os bancos que atuam com crédito para imóvel rural liberam o financiamento para aquisição de imóveis com cunho produtivo;
 - Financiamento de até 80% do valor do bem;
 - O pagamento pode ser feito em até 120 meses;
 - Carência de até 24 meses;

- Agilidade no processo de concessão e liberação do crédito;
- Taxas atrativas;
- Documentos básicos de um financiamento comum;
- Documentos técnicos relativos à produção e cultivo.

Modalidades de pagamento:

Consórcio

- O consórcio vem crescendo constantemente, é um produto que está mudando o perfil do mercado. Por isso, é importante ter esse conhecimento;
- É um segmento que é muito rentável e tem muita procura;
- O consórcio é uma ferramenta para comprar o imóvel; Basicamente é um grupo de pessoas que tem o intuito de comprar ao mesmo tempo um imóvel. Dessa forma, todo mês existe uma contemplação de alguém do grupo;
 - As contemplações funcionam de 3 formas:
 - Pode ser através do sorteio mensal;
 - O cliente pode dar um lance, e aumentar suas chances de contemplação;
 - Finalização do grupo: é quando o cliente termina de pegar o consórcio, dessa forma automaticamente é contemplado;
- Quando o cliente compra o consórcio ele tem 3 tipos de maneiras de usá-lo como: comprar, construir ou reformar um imóvel (liberdade de escolha);
- O consórcio não tem juros...isso pode valer mais a pena do que o financiamento muitas vezes. Existe somente uma taxa administrativa;
- O INCC é o reajuste do consórcio anual;;
- Quais são os clientes que geralmente procuram por consórcio?

- Quem é negativado;
 - Quem tem uma renda baixa
 - Investidores
 - Autônomos
- Lembrete: O Consórcio não tem entrada. Existe uma análise de crédito mas é bem menor do que um financiamento;
 - Consórcio é uma forma de guardar dinheiro. Serve muito bem para quem não consegue se organizar financeiramente;

Modalidades de pagamento:

Dação

- É comum clientes buscarem essa solução por entenderem ser uma solução mais ágil para adquirir um novo imóvel;
 - É bem aceita por construtoras, entretanto a troca entre proprietários pessoa física pode apresentar dificuldades;
 - As construtoras costumam praticar deságio do valor do imóvel recebido, principalmente por essa operação trazer custos, sendo os principais: Impostos, corretagem, despesas do imóvel, custo do dinheiro no tempo.
- Diferença entre permuta e dação:
 - Uma permuta simples é quando ocorre uma troca de bens de mesmo valor.
 - Uma permuta com é quando ocorre uma troca de bens de valores diferentes onde a diferença entre um e outro não ultrapassa 50%.
 - Uma operação de compra e venda com dação em pagamento é quando parte do pagamento do preço será feita com um imóvel, e a diferença de valor entre um imóvel e outro ultrapassa 50%.

Modalidades de pagamento:

Leilão de imóveis

- Leilão é uma ferramenta para praticar a justiça.
- Os leilões, geralmente, nascem de dívidas.
- Devedor pode ser pessoa física ou jurídica.
- Existem vários mecanismos para não chegar a um leilão.
- Leilão pode ser Judicial ou Extrajudicial.
- Fique atento: Automóvel de leilão sofre depreciação.
- Os prazos para efetuar o leilão variam de acordo com o contrato.
- O leilão pode não ser válido, tem que verificar todos os documentos para não correr este risco.
- Todo banco que faz contrato de crédito, invariavelmente acaba ficando com imóveis (imóvel de venda direta).
- Banco ganha dinheiro com dinheiro!
- Imóveis de venda direta recebem desconto, geralmente.
- Investir em leilões não precisa de curso específico.
- Tenha objetivos definidos (para o que você quer o leilão).
- Junta comercial do estado que você tem interesse, mostra os leiloeiros cadastrados.
- Estude o imóvel, vá até o local ou contrate alguém para ir.
- Leia o edital do leilão.
- Fique atento à dificuldade do imóvel.

- Determine o valor que você tem para arrematar o leilão, faça os cálculos (fique atento aos custos das documentações e taxas).
- Imóvel de leilão, quando bem escolhido, é um ótimo investimento.

Modalidades de pagamento:

Permutas

- Um tipo de operação que acontece com certa frequência no mercado é a permuta. A permuta pode acontecer com um imóvel na troca por outro ou até mesmo por outros bens, como um veículo por exemplo.
- A permuta pode ser pura e simples com a troca de bens de mesmo valor ou pode ainda ser uma permuta com torna, que é quando o valor de um dos bens é inferior e por isso há uma torna, ou seja, o pagamento de uma quantia em dinheiro para saldar o preço do negócio.
- É de extrema importância para o corretor de imóveis entender como funciona esse tipo de operação na prática, há diferenças tributárias e jurídicas nas quais seu entendimento é essencial.
- Permuta simples: Ocorre quando há a troca de bens de mesmo valor, não havendo qualquer diferença financeira. O contrato a ser feito é o contrato de permuta e não o de compra e venda, a escritura pública a ser feita também é a de permuta. Vantagens de se realizar uma permuta:
 - Pode ser uma negociação mais ágil uma vez que você não precisa vender seu imóvel para comprar outro;
 - O contrato de permuta é mais simples do que o de compra e venda;
 - Não há incidência de pagamento de ganho de capital/lucro imobiliário.
- Permuta x permuta torna: A única diferença entre uma e outra está no valor: uma permuta com bens do mesmo valor é uma permuta simples, uma permuta onde há uma diferença de valor é uma permuta com torna.